



Resolución Directoral N° 00001904 2025

Tocache,

03 JUL 2025

VISTO, el Expediente Administrativo N° 016-2025173288, que contiene el Memorando N° 609-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, Nota Informativa. N°021-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, Informe N° 0070-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM-GRHH-DS, y demás documentos que obran en el Expediente Judicial N° 00069-2022-0-2209-JM-CI-01, en un total de Sesenta y Uno (61) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6871-2013-Lambayeque, la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante, que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o íntegra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o íntegra. y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en



Resolución Directoral N° 00001904 2025

el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.

Que mediante oficio N° 778-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 28 de febrero del 2024, que remite la Procuraduría Pública Regional de San Martín, solicita se dé cumplimiento con mandato judicial en atención a la Resolución Judicial N° 09 de fecha 6 de enero de 2025, asignada en el Expediente Judicial N° 00069-2022-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil – Sede Tocache, pide a la Unidad Ejecutora 303 - Educación Alto Huallaga, a fin de que implementes los actos conducentes con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia y cumpla con emitir Nueva resolución administrativa, se calcule y se cancele el pago de los reintegros devengados y el cálculo y pago de los intereses legales dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución;

Que, la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° 0266-2025-GRSM/DRE de fecha 29 de enero del 2025 que **RECONOCE** por mandato judicial recaída en el Expediente Judicial N° 00069-2022-0-2209-JM-CI-01, a favor de **Laura CASTRO DIAZ**, el pago de reintegro de la bonificación por concepto de Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de la remuneración total (íntegra), **Autoriza** a la Unidad Ejecutora 303-Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución Directoral con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 4 de fecha 30 de mayo del 2024.

Que, con **Nota Informativa N° 0021-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 19 de marzo del 2025, la Oficina de Asesoría Legal de UGEL Tocache, recomienda que se tome las acciones correspondientes a efecto de realizar el cálculo de las deudas, previa revisión del informe escalafonario, y demás documentos que sean pertinentes, por mandato judicial recaída en el Expediente Judicial N° 00069-2022-0-2209-JM-CI-01, a favor de **Laura CASTRO DIAZ**.

Que, con Nota de Coordinación N° 169-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH. solicita autorización para la proyección de Resolución Directoral para el reconocimiento de pago de los reintegros devengados generado del 30% por preparación de Clases y Evaluación a favor de **Laura CASTRO DIAZ**, monto calculado en el Informe N° 70-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS de fecha 28 de febrero del 2025 la suma de Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Trece con 62/100 Soles (S/ 54,513.62); con Memorando N° 609-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, autoriza realizar los actos correspondientes para dar



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00001904 2025



cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial contenido en la Resolución N° 04 del expediente judicial N° 00069-2022-0-2209-JM-CI-01 y la resolución N° 8 de fecha 13 de setiembre del 2024, de la sala Mixta Descentralizada Mariscal Cáceres de Juanjuí; Monto de la liquidación que ha pasado a formar parte del monto que corresponde a los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, el Informe Escalafonario, según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Que, la accionante **Laura CASTRO DIAZ** interpone demanda contenciosa administrativa, recaído en el expediente judicial N° 00069-2022-0-2209-JM-CI-01; siendo así, mediante Resolución N° 4 de fecha 30 de mayo de 2024, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, resolvió declarando **FUNDADA** la demanda y en consecuencia **NULA** la Resolución Directoral UGEL-T N°000471-2010-GRSM-DRE/DO y la Resolución Directoral Regional N° 2356-2010 GRSM/DRE; y **ORDENA** que la entidad demandada, emita nueva resolución administrativa, **disponiendo el reintegro** de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra; tanto en el periodo que laboró; i) **Como docente contratada**: 1) Desde el 13 de abril de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1995; 2) Desde el 07 de abril de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997; y, 3) Desde el 02 de abril de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1998; Desde el 11 de marzo de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999 y, ii) **Como docente nombrada**, desde el 01 de marzo de 2000 hasta el 25 de noviembre de 2012, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 48º de la Ley N° 29062 — Ley que modifica la Ley N° 24029 — Ley del Profesorado, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales, sin costas ni costos: la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Penal de Apelaciones de Mariscal Cáceres — Juanjuí, generándose la Resolución N° 08 de fecha 13 de setiembre de 2024, que resuelve **CONFIRMAR** la sentencia apelada de primera instancia; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 09 de fecha 06 de enero de 2025, emitida por el Juzgado Civil Sede Tocache;

Que, es preciso indicar que la Resolución Ejecutiva Regional N° 395-2013-GRSM/PGR, aprueba la Directiva N° 006-2013-GRSM-ORA, denominada "Lineamientos Generales para el cálculo de Intereses por Diversos Conceptos en Materia Laboral", e indica claramente en su artículo de III, Base Legal, numeral 3.4, b) Decreto Ley N° 25920, artículo 3º, prescribe: **El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo**, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extra judicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o pruebe haber sufrido algún daño.



Resolución Directoral N° 00001904 2025

Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe N° 70-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS de fecha 5 de junio del 2025,

De los actuados se advierte que la demandante es servidora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache con autonomía presupuestal financiera; siendo así, corresponde a dicha unidad la ejecución final de lo ordenado en vía judicial; correspondiendo emitir la presente resolución;

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO

JUDICIAL, recaídos en el expediente judicial N° 00069-2022-0-2209-JM-CI-01, a favor de la demandante **Laura CASTRO DIAZ** identificado con DNI N° 01187858 el pago de la suma de **Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Trece con 62/100 Soles (S/ 54,513.62)**, periodo **Como docente contratada: 1) Desde el 13 de abril de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1995; 2) Desde el 07 de abril de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997; 3) Desde el 02 de abril de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1998; y, Como docente nombrada, desde el 01 de marzo de 2000 hasta el 25 de noviembre de 2012**, monto calculado en el Informe N° 70-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS, disponiendo el reintegro a favor de la demandante de la Bonificación Especial por Preparación de Clases, en atención al 30% se su remuneración Total o íntegra, y el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto supremo numero 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del 2012 debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 30 de mayo de 2024, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 09 de fecha 6 de enero de 2025, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral Nº 0001904 2025

Apellidos y Nombres del Demandante	Nº de Expediente Judicial	Concepto	Fuentes del Cálculo	Periodo	Monto calculado S/
Laura CASTRO DIAZ	Nº 00069-2022-0-2209-JM-CI-01	Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% sobre la base de la remuneración TOTAL (INTEGRA),	INFORME ESCALAFONARIO, RESOLUCIONES	Como docente contratada: 1) Desde el 13 de abril de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1995; 2) Desde el 07 de abril de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997; y, 3) Desde el 02 de abril de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1998; y, Como docente nombrada, desde el 01 de marzo de 2000 hasta el 25 de noviembre de 2012	S/ 54,513.62

ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCCEDRO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH

